

1500052-08.2021.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... afirmando a materialidade e a autoria dos furtos praticados pelo réu, bem como corroborados pela testemunha de acusação.

A vítima do furto do valor de R\$ 50,00, C.O.S., foi firme ao afirmar que no dia dos fatos saiu de sua casa para comprar pinga, deixando o réu em sua residência e sua carteira em cima do rack. Quando retornou percebeu que havia sumido a quantia de R\$ 50,00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500052-08.2021.8.26.0382 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500052-08.2021.8.26.0382

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2137459/2021 - DEL.POL.NEVES PAULISTA, 12648461

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROBERTO TORTELI

Juíza de Direito: Dra. MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

JOSÉ ROBERTO TORTELI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso, por duas vezes, no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das 12:05 horas, na Rua Davi de Melo, nº 190, centro, nesta cidade e Comarca de Neves Paulista, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma cédula de R\$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima C.O. da S..

Consta que na mesma data, por volta das 12:40 horas, na Rua Davi de Melo, nº 301, Jardim Monte Alegre, mais precisamente no interior do estabelecimento comercial "Bar Encontro dos Amigos", nesta cidade e Comarca de Neves Paulista, o denunciado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 10 (dez) maços de cigarro da marca Vila Rica, avaliados em R\$ 28,00 (vinte e oito reais); aproximadamente 02 kg (dois quilos) de linguiça suína, avaliados em R\$ 32,00 (trinta e dois reais); 06 (seis) isqueiros da marca Bic, avaliados em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), em prejuízo de S.R.B., proprietário do estabelecimento comercial.

De acordo com a exordial, o denunciado foi até a residência da vítima C.O. da S. a

pretexto de fazer uma visita. Em dado momento, enquanto conversava com a vítima, o acusado entregou algumas moedas para ela e disse para comprar uma garrafa de pinga na padaria próxima. Enquanto a vítima saiu para buscar a garrafa de pinga, o denunciado subtraiu uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais) que estava na carteira da vítima e fugiu do local. Quando o ofendido retornou, não mais encontrou o acusado e notou que sua carteira estava colocada de modo diverso da que tinha deixado. Ao verificar a carteira, a vítima notou a falta do dinheiro.

Após sair da residência da vítima, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento comercial "Bar Encontro dos Amigos", que estava fechado, sendo que sabia que o dono do local estava pescando, pois havia ajudado ele a pegar suas varas de pescaria. Então, o denunciado pulou o muro do estabelecimento, conseguindo acesso ao seu interior, de onde subtraiu os bens descritos. Na sequência, ele fugiu na posse tranquila da res furtiva.

No dia seguinte aos fatos, ao abrir o bar, o ofendido notou a falta da linguiça, que estava na geladeira. Imediatamente, ele foi até a residência da testemunha Sandra Cristina Bastos Gentil, que morava em frente ao estabelecimento. Em conversa, Sandra relatou que viu José Roberto pulando o muro para dentro do bar. Após, ao vistoriar melhor o local, a vítima notou a falta dos demais objetos.

Auto de avaliação da res furtiva às fls. 09/10, indicando o valor da avaliação dos objetos subtraídos do bar em R\$ 87,00.

A denúncia foi recebida em 29.03.2022 (fls. 148).

Resposta à acusação às fls. 176/179, em que a defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas.

Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária constante no 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 184).

Encartada a Folha de Antecedentes Criminais em nome do réu às fls. 206/271.

Durante a audiência de instrução e julgamento (fls. 273 e 359/360), foram inquiridas as vítimas, uma testemunha de acusação e interrogado o réu.

Em alegações finais ministeriais de fls. 364/369, houve o pedido de procedência da ação, por estarem presentes as provas da autoria e materialidade do delito.

Por sua vez, em alegações finais de fls. 374/377, a defesa pleiteia a absolvição do réu em razão da não comprovação da existência do fato e por falta de provas.

Requereu também a incidência do princípio da insignificância.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 05/06 e 07/08, Auto de Avaliação (fls. 09/10), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Transcrevo a seguir o teor da prova oral colhida :

A vítima C. O. S. relatou que no dia dos fatos o réu estava em sua residência quando saiu para comprar pinga e deixou sua carteira em cima do rack. Ao retornar, notou que havia sumido a quantia de R\$ 50,00 que estava em sua carteira. Nesse momento, Sandra disse que José Roberto tinha mexido ali. Indagou José Roberto, mas ele negou. Esclareceu que, na época dos fatos, morava junto com Sandra, seu esposo e seu filho. Quando saiu para comprar a pinga, Sandra ficou na casa junto com José Roberto. Sandra disse ter visto José Roberto mexendo em cima do rack. No mesmo dia, viu José Roberto pulando o muro do bar do Sandro. Sandra também viu. Presenciou o réu saindo do bar com duas sacolas na mão. Já conhecia o réu há dez anos e sabia da fama dele de mexer com as coisas das pessoas. Esclareceu que às vezes o réu frequentava sua residência. Ele já havia furtado o bar do S. três vezes (fls. 274).

A vítima S. R. B, proprietário do bar "Encontro dos Amigos", em sede policial e judicial, relatou que no dia dos fatos o seu estabelecimento estava fechado, porque estava pescando. Ao abrir o bar no dia seguinte, verificou que estava faltando 02 quilos de linguiça de sua geladeira. Foi até a residência de sua vizinha Sandra

para perguntar se ela tinha visto alguém adentrando ao bar, ocasião em que ela respondeu ter visto José Roberto pulando o muro do bar e adentrando ao local. Ao vistoriar melhor o estabelecimento, notou a falta de outros objetos, como cerveja, cigarro, moedas. O réu é seu conhecido e já efetuou outros furtos em seu estabelecimento. No dia dos fatos, José Roberto sabia que iria pescar, pois o ajudou a pegar as varas de pescaria. Em juízo, ainda afirmou que não conversou com José Roberto sobre os fatos e que ele não devolveu os pertences (fls. 20 e 274). A testemunha Sandra Cristina Bastos Gentil, em fase policial, declarou que residia defronte ao bar de S., denominado "encontro dos amigos". Na data dos fatos, S. foi pescar e deixou seu comércio fechado, ocasião em que presenciou o réu pulando o portão para o interior do estabelecimento, e logo em seguida pulou para fora. Não presenciou nenhum objeto na posse do réu. Em outra ocasião, já presenciou o réu furtando produtos do bar, como bebida, fumo e dinheiro (fls. 31). Em juízo, relatou que na época dos fatos C. morava em sua residência. No dia do fato, C. saiu para o bar e deixou a carteira na sala. Quando ele retornou, viu que a carteira estava diferente. Nesse dia, José Roberto também estava na residência e o viu mexendo na carteira. No mesmo dia, estava na janela quando presenciou José Roberto pulando o portão do bar e saiu de lá com um monte de coisa na sacola. S. chegou e notou a falta de dinheiro, bebida, cigarro (fls. 361).

O réu, em fase policial, negou ter furtado itens do bar, bem como negou ter pulado o muro para entrar no estabelecimento. Declarou que não conhece nenhum C.O. da S. e negou ter furtado algo dele (fls. 32/33). Em juízo, negou ter subtraído dinheiro da carteira de C. e negou ter ido até a casa dele. Não conhece Sandra. Alegou que quem subtraiu o dinheiro dele foi Sueli. Negou ter pulado o muro do bar e subtraído linguiça, cigarro e cerveja (fls. 274).

Do que se vê, o conjunto probatório é consistente para embasar um decreto condenatório.

Através dos fatos e provas trazidos aos autos, comprovou-se que o réu subtraiu toda a res furtiva indicada na denúncia.

Para a comprovação do delito, a prova oral foi firme e coerente com as oitivas das vítimas afirmando a materialidade e a autoria dos furtos praticados pelo réu, bem como corroborados pela testemunha de acusação.

A vítima do furto do valor de R\$ 50,00, C.O.S., foi firme ao afirmar que no dia dos fatos saiu de sua casa para comprar pinga, deixando o réu em sua residência e sua carteira em cima do rack. Quando retornou percebeu que havia sumido a quantia de R\$ 50,00 que estava em sua carteira e Sandra, que também morava na residência e ficou na casa junto com o réu, afirmou que viu José Roberto mexendo em sua carteira. Disse que, com relação ao segundo furto, viu o réu pulando o muro do bar para sair do local, com duas sacolas na mão.

A vítima S.R.B., do furto do bar, afirmou que quando voltou de uma pescaria, ao abrir seu estabelecimento comercial, verificou que estava faltando dois quilos de linguiça da geladeira. Foi seguro ao afirmar que perguntou sobre o ocorrido para a vizinha Sandra e ela respondeu que viu o réu pulando o muro do bar e adentrando ao local. Quando vistoriou melhor o bar, notou a falta de outros objetos como cerveja, cigarros e dinheiro. afirmou que o réu sabia que ele iria pescar, pois o ajudou a pegar as varas de pescaria.

A testemunha Sandra Cristina Bastos Gentil, informou que na época dos fatos a vítima C.O.S. residia com ela, e que a casa ficava em frente ao bar furtado. Declarou que quando a vítima C. saiu para o bar deixou a carteira na sala, e quando retornou viu que a carteira estava diferente. A testemunha declarou de forma firme e segura que neste dia, além dela, o réu também estava na residência e o viu mexendo na carteira. afirmou ainda que no mesmo dia, presenciou o réu pulando o portão do bar para o interior do estabelecimento, e depois pulou para fora. Na fase policial, declarou que não viu nenhum objeto na posse do réu. No entanto, em seu depoimento em juízo, afirmou que o réu saiu do bar com um monte de coisas dentro de uma sacola.

No tocante ao furto do valor de R\$ 50,00, a defesa argumentou que em todas as declarações da vítima C.O.S., ela afirmou que estava sozinho na residência.

No entanto, verifico que a defesa se confundiu quanto a este fato, pois em análise

aos depoimentos da vítima prestados tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, em nenhum momento houve a afirmação da vítima que estava sozinha na residência. Ao contrário, em juízo a vítima afirmou que Sandra ficou na casa junto com José Roberto.

A comprovação da autoria delitiva quanto a este furto, foi corroborada pelo depoimento da vítima C.O.S., que afirmou que o réu estava em sua residência no momento em que saiu para comprar pinga, deixando sua carteira com R\$ 50,00 e quando voltou, notou que o valor havia sumido. Já Sandra afirmou que viu o réu mexendo na carteira da vítima.

No tocante ao furto do bar, a defesa sustenta que a versão apresentada em juízo pela testemunha de acusação Sandra é completamente inovadora, uma vez que quando ouvida no distrito policial afirmou que o réu saiu do bar sem portar nada, mas em juízo, disse que o réu saiu com sacolas cheias.

Ocorre que apesar da divergência apresentada nos depoimentos de Sandra, verifica-se que não foi somente ela quem viu o réu pular o muro do bar e sair com sacolas cheias, mas tal fato também foi visto por C.O.S., que afirmou haver presenciado o réu pulando o muro do bar e saindo com sacolas na mão.

Desse modo, verifico que a narrativa da testemunha Sandra prestada em juízo deve prevalecer, pois ocorreu mediante o contraditório judicial e não está dissociada da realidade, sobretudo quando apoiada por outros elementos de prova, como as declarações da vítima C.O.S. que também confirmou que o réu pulou o muro do bar e saiu com sacolas na mão.

Ressalto, inclusive, que a vítima do bar, S.R.B., compareceu à delegacia de polícia para a lavratura do Boletim de Ocorrência juntamente com a testemunha Sandra, que já naquela ocasião afirmou que reside de frente ao local e disse ter visto o réu pulando o muro do bar (fls. 06).

Em seu interrogatório o réu negou a prática de todos os delitos. Todavia, sua versão restou isolada das demais provas coligidas nos autos, demonstrando ser apenas uma tentativa de não ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos. A defesa alegou ainda a atipicidade da conduta do réu, com fundamento no "princípio da insignificância". Porém, inviável é seu acolhimento.

Isto porque, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal identificou ser necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) A mínima ofensividade da conduta do agente; b) Nenhuma periculosidade social da ação; c) O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) A inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, verifico que além dos R\$ 50,00 furtados da carteira da vítima C.O.S., foi realizada a avaliação da res furtiva dos objetos do bar (fls. 09/10), que indicou os valores de : a) R\$ 28,00 referente a 10 maços de cigarro, marca Vila Rica; b) R\$ 32,00 referente a dois quilos de linguiça de carne suína; e c) R\$ 27,00 referente a seis isqueiros, no valor total de R\$ 87,00.

Aponto também que no Boletim de Ocorrência de fls. 06 há a indicação de que além dos objetos indicados no Auto de Avaliação, o dono do bar também indicou a subtração do valor aproximado de R\$ 300,00 em dinheiro entre notas diversas e moedas.

Não obstante, registra-se que não é apenas o diminuto valor da res furtiva que deve ser observado para se reconhecer o princípio da bagatela, mesmo porque, o furto de valor insignificante não deixa de afetar o bem jurídico protegido pela norma, quando existe lesão à propriedade e posse.

Outra característica do princípio da insignificância é sua pouca reprovabilidade, o que não incide no caso dos autos, pois o réu furtou dinheiro da carteira da vítima em plena casa da vítima e, sabendo que o dono do bar estava ausente em pescaria, demonstrou total atrevimento e desrespeito com as normas de conduta, ao pular o muro do estabelecimento saindo com os objetos furtados. Com isto, atestou sua ousadia e intenção de subtrair coisa alheia em proveito próprio.

Ademais, verifica-se da imensa folha de antecedentes criminais encartada às fls. 206/271, que o réu possui incontáveis passagens criminais, com condenação definitiva no processo 0000778-91.2000.8.26.0382 (fls. 211), bem como condenações definitivas pela prática de furtos nos processos 0005600-69.1998.8.26.0358 (fls.

206/207), 0003461-14.1998.8.26.0369 (fls. 208), 0000776-24.2000.8.26.0382 (fls. 210/211), 0000777-09.2000.8.26.0382 (fls. 211), 0000880-16.2000.8.26.0382 (fls. 212) e 0001005-81.2000.8.26.0382 (fls. 212). Também é reincidente específico no delito de furto, de acordo com as condenações nos processos 0000007-88.215.8.26.0382 (fls. 209), 0000276-69.2011.8.26.0382 (fls. 209/210), 0000870-83.2011.8.26.0382 (fls. 211/212) e 3000301-60.2013.8.26.0382 (fls. 217). Deste modo, sua conduta demonstra sua recalcitrância criminosa, com a insistência na prática de delitos. Inclusive, conforme fls. 216, após a prática dos delitos discutidos nestes autos, o réu cometeu outro furto em 16.09.2021, sendo condenado em primeira instância.

Portanto, evidencia-se a periculosidade da ação e a personalidade do agente, que não pode ser premiada pelo ordenamento jurídico, já que, repita-se, não é apenas o valor da res furtiva, que pode até ser diminuto, que deve ser levado em conta para o reconhecimento do crime de bagatela, mas todo o contexto fático em que a infração foi cometida, pois o furto de valor insignificante não deixa de afetar o bem jurídico protegido pela norma, quando existe lesão à propriedade e posse. Neste sentido é a jurisprudência recente do E. Tribunal de Justiça bandeirante : "PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância e retificação do cálculo de pena ante erro na aplicação do redutor referente à tentativa. Pertinente em parte. 1) Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. De todo o modo, valor das "res" (R\$ 79,84) que não pode ser tido como insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento" no comportamento externado pelo acusado, além de sua condição de reincidente específico e portador de maus antecedentes em delitos da mesma espécie, incompatíveis com a benesse, pela vertente que a admite. 2) Dosimetria da pena. Reconhecimento de erro material no cálculo da pena. Pertinência. Necessária retificação das reprimendas em virtude de erro de cálculo. Erro material corrigido, com fixação das penas em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, cada qual no piso legal. Sentença, no mais, mantida por seus próprios fundamentos. Parcial provimento". (TJSP, Apelação Criminal nº 1502228-59.2020.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : Alcides Malossi Júnior. São Paulo, 07 de novembro de 2022). (grifo meu).

"FURTO NOTURNO. APELO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. Réu confessou, na polícia e em juízo, a subtração de grelha metálica pertencente à Prefeitura Municipal de Praia Grande/SP, seguida de posterior prisão flagrancial, na posse da res. Guardas civis metropolitanos surpreenderam o réu na via pública, na posse da res furtiva, ocasião em que ele confessou informalmente o delito patrimonial. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a conduta praticada pelo acusado, porquanto dotada de sensível gravidade, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos. Ademais, o valor da coisa, por si só, não induz à insignificância do fato, pois na ordem jurídica brasileira o princípio da insignificância não adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da conduta. Não bastasse, o réu é reincidente específico, o que afastaria de qualquer forma a incidência de tal princípio, se admitido fosse. Precedente. Presente a tipicidade material do delito. Condenação mantida. PENAS. (...). Recurso defensivo provido em parte para redimensionar as penas do réu Fabricio de Andrade Motta para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. Sentença". (TJSP. Apelação Criminal nº 1500626-20.2022.8.26.0536, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : Gilda Alves Barbosa Diodatti. São Paulo, 11 de outubro de 2022). (grifo meu).

Portanto, as condutas praticadas pelo réu são dotadas de sensível gravidade, ao

menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos, que não demandam relativização, sob pena de estímulo à ofensa ao patrimônio alheio e de decorrente senso coletivo de impunidade.

Neste contexto, não há que se considerar a incidência do “princípio da insignificância”.

Nota-se também que os delitos ocorreram sem qualquer motivo de relevante valor social ou moral que justificasse as atitudes do réu, bem como as vítimas não reaveram os bens furtados.

Por fim, identificado também a prática de crime continuado disposto no artigo 71 do Código Penal, pois os furtos ocorreram no mesmo dia 22.02.2021, em horários subsequentes, ou seja, às 12:05 horas e às 12:40 horas, na mesma Rua Davi de Melo e em imóveis vizinhos, conforme constam dos Boletins de Ocorrências de fls. 05/06 e 07/08. Por tal, mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, furtando bens da casa e do estabelecimento comercial das vítimas. Assim, os delitos sequenciais devem ser considerados como continuação do primeiro, devendo a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Diante do exposto, verifico que a autoria e a materialidade são incontestas, pois devidamente comprovadas no curso da instrução processual, sendo que a condenação do acusado é medida de rigor.

Portanto, para além de revestida de tipicidade, as condutas perpetradas pelo denunciado caracterizam-se como ilícitas e culpáveis, por não abarcadas por qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

DOSAGEM DA PENA

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são elementos a serem considerados na aplicação da pena.

A pena para o delito de furto simples é de reclusão, de 01 a 04 anos, e multa.

Atenta às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da aplicação da pena, verifico que o réu possui personalidade voltada à prática de crimes, conforme sua vasta Folha de Antecedentes Criminais encartada às fls.

206/271. Para isto, considera-se as condenações anteriores, com extinção da pena há mais de 05 anos no processo 0000778-91.2000.8.26.0382 (fls. 211), e pela prática de furtos nos processos 0005600-69.1998.8.26.0358 (fls. 206/207), 0003461-14.1998.8.26.0369 (fls. 208), 0000776-24.2000.8.26.0382 (fls. 210/211), 0000777-09.2000.8.26.0382 (fls. 211), 0000880-16.2000.8.26.0382 (fls. 212) e 0001005-81.2000.8.26.0382 (fls. 212). Por tais motivos, procedo ao aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico ausente atenuantes da pena. Presente, porém, a agravante da reincidência pois o réu é multirreincidente, conforme suas condenações anteriores com extinção da pena em período inferior a 05 (cinco) anos do cometimento destes delitos, sendo reincidente específico no delito de furto, de acordo com as condenações nos processos 0000007-88.215.8.26.0382 (fls. 209), 0000276-69.2011.8.26.0382 (fls. 209/210), 0000870-83.2011.8.26.0382 (fls. 211/212) e 3000301-60.2013.8.26.0382 (fls. 217). Assim, majoro a pena em 1 / 6 (um sexto), passando a ser fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva constante do artigo 71 do Código Penal, envolvendo os dois delitos praticados, e considerando que as penas em ambos os delitos são idênticas, aplico a pena de um só crime, aumentada em 1 / 6 (um sexto), sendo eleva a pena para : 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, tornando-a definitiva.

Na ausência de dados quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1 / 30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao

disposto no artigo 60 do Código Penal.

Considerando a personalidade do réu, voltada à prática de delitos e sua reincidência específica atestada, sopesando-se estes fatos com a moderada quantidade da pena aplicada, a pena será cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 3º, e artigo 59, ambos do Código Penal, uma vez que se trata do regime mais adequado como forma de retribuição e consecução das finalidades da sanção penal.

Diante das circunstâncias desfavoráveis e da multirreincidência do réu, inclusive específica, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Pelas mesmas razões acima, inviável a concessão do sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOSÉ ROBERTO TORTELI, como incurso, por duas vezes, no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. O valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com relação à pena de multa, deverá ser executada no juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que alterou o artigo 51 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado : a) expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu; b) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e d) comunique-se à ofendida acerca do teor desta sentença, eventual acórdão e seu trânsito em julgado, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Em razão do defensor do réu haver sido nomeado através do convênio OAB/SP e Defensoria Pública (fls. 165), concedo ao réu a gratuidade da justiça.

P.I.C.

Neves Paulista, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA